



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

Processo N.º 2006.71.50.004837-5

Recorrente: Vladimir Pereira Oliveira

Recorrido: União

Origem: Seção Judiciária do Rio Grande do Sul

Relator: Juiz Federal Vladimir Santos Vitovsky

1. RELATÓRIO

O julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU

Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pela parte autora, em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que estaria em dissonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O incidente de uniformização foi inadmitido na origem, tendo a parte autora realizado pedido de submissão à Presidência da Turma Nacional de Uniformização, que admitiu o incidente por entender configurada a divergência.

A matéria objeto deste incidente de uniformização nacional é a discussão sobre o prazo de prescrição que deve ser aplicado para a propositura das ações que visam a cobrança de diferenças remuneratórias devidas aos servidores públicos federais em função do direito à contagem do tempo de serviço público prestado no regime celetista, para fins de anuênios e licença prêmio, na forma da antiga redação do artigo 67 da Lei 8.112/90.

A Turma Recursal de origem manteve a sentença de improcedência, na qual foi reconhecida a prescrição das parcelas requeridas pela parte autora, sob o fundamento de que o novo prazo prescricional, para se pleitear o direito alegado, teria se iniciado com a edição da MP 1.962-25, em 28 de abril de 2000 e se exaurido em 28 de abril de 2005. Considerando que a ação foi proposta em maio de 2006, a sentença acolheu a prejudicial de mérito e reconheceu a prescrição das parcelas requeridas.

Para amparar sua pretensão, a parte autora aduz que o pagamento da última parcela relativa ao acordo firmado com a Administração, para recebimento do passivo dos referidos anuênios, se deu em dezembro de 2002, quando então teria se configurado a lesão ao seu direito, garantindo, portanto, um prazo para a propositura da presente ação até dezembro de 2007. Alega, ainda, que a última edição da MP 1.962-25 se deu sob o nº 2.169-43, em 24/08/2001, deste modo, em outra hipótese, a prescrição somente ocorreria em agosto de 2006.

2. VOTO

Merece reforma a decisão guerreada.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

Trata-se da possibilidade de contagem do tempo celetista para fins de recebimento de anuênios, conforme a redação antiga do artigo 67 da Lei 8112/90 e na forma da Resolução nº 35 de 1999 do Senado Federal, que suspendeu a execução dos incisos I e III do art. 7º da Lei 8.162/1991.

É manifesto que a Medida Provisória nº 1.962-25 de 28 de abril de 2000 operou a renúncia à prescrição já consumada das parcelas não abrangidas pelo quinquênio anterior à publicação da referida MP, que voltaram a ser exigíveis, porquanto se dispôs expressamente quanto ao prazo de pagamento das parcelas devidas a título de anuênios desde a data da Lei nº 8.612/91.

Dessa forma, entendo que o cerne da controvérsia discutida nestes autos passa a residir apenas na natureza da relação jurídica formada entre autor e Administração.

Outrossim, é pacífico nesta TNU que “Ao reconhecer o direito a este reajuste residual, a Medida Provisória nº 2.225-45/2001 importou em renúncia tácita à prescrição. Havendo renúncia à prescrição, o prazo prescricional volta a correr por inteiro. Nas ações ajuizadas até 04.09.2006 não há prescrição sobre quaisquer diferenças, devendo os efeitos financeiros retroagirem a janeiro de 1995. Nas ações ajuizadas a partir de 05.09.2006 deve ser aplicado o enunciado da Súmula nº 85 do STJ, estando prescritas apenas as parcelas anteriores aos últimos 5 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação. Em ambas as situações, as diferenças cessaram em 31.12.2001 (quando houve a incorporação mensal prevista no art. 9º da Medida Provisória nº 2.225-45/2001) ou quando houve a reestruturação ou reorganização do cargo ou carreira do servidor, o que ocorreu primeiro, sendo que a combinação da prescrição com essas limitações temporais poderá acarretar, em cada caso concreto, a prescrição de todas as parcelas decorrentes da condenação” PEDILEF nº 2005.38.00.701234-2/MG, Rel. Juiz Fed. Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 04.09.2009, PEDILEF nº 2007.38.00.742468-3/MG, Rel. Juiz Fed. Otávio Henrique Martins Port, DJ 13.10.2009, PEDILEF nº 2007.38.00.735022-7/MG, Rel. Juiz Fed. Otávio Henrique Martins Port, DJ 09.12.2009, PEDILEF nº 2005.38.00.745858-3/MG, Rel. Juiz Fed. Joana Carolina Lins Pereira, DJ 09.09.2009, PEDILEF nº 2006.38.00.724638-9/MG, Rel. Juiz Fed. Joana Carolina Lins Pereira, DJ 09.09.2009, PEDILEF nº 2006.38.00.725082-0/MG, Rel. Juiz Fed. Joana Carolina Lins Pereira, DJ 09.09.2009, PEDILEF nº 2006.38.00.726990-3/MG, Rel. Juiz Fed. Joana Carolina Lins Pereira, DJ 09.09.2009, PEDILEF nº 2007.38.00.743258-8/MG, Rel. Juiz Fed. Joana Carolina Lins Pereira, DJ 13.11.2009, PEDILEF nº 2006.38.00.742416-9/MG, Rel. Juiz Fed. Sebastião Ogê Muniz, DJ 07.07.2009, PEDILEF nº 2006.38.00.708821-0/MG, Rel. Juiz. Fed. Otávio Henrique Martins Port, DJ 09.07.2009, PEDILEF nº 2005.38.00.754487-9/MG, Rel. Juiz. Fed. Élio Wanderely da S. Filho, DJ 28.07.2009, PEDILEF nº 2007.38.00.719140-2/MG, Rel. Juíza Fed. Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 28.07.2009 - Entendimento da TNU mantido por acórdão da 3ª Seção do STJ na PET nº 7.558/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 07.06.2010 - PEDILEF nº 2006.38.00.742475-1/MG, Rel. Juíza Fed. Rosana Noya A. W. Kaufmann, DJ 28.08.2009, PEDILEF nº 2006.38.00.748431-1/MG, Rel. Juiz Fed. Cláudio Roberto Canata, DJ 13.10.2009, PEDILEF nº 2007.40.00.705831-4/PI, Rel. Juiz Fed. Ricarlos Almagro V. Cunha, DJ 17.12.2009, PEDILEF nº 2007.38.00.733112-4/MG, Rel. Juiz Fed. Manoel Rolim Campbell Penna, DJ 01.03.2010, PEDILEF nº 2007.38.00.703178-5/MG, Rel. Juíza Fed. Joana Carolina L. Pereira, DJ 05.04.2010, PEDILEF nº 2007.38.00.703173-7/MG, Rel. Juiz Fed. Derivaldo de F. B. Filho, DJ 10.11.2010).

No caso em exame, a ação foi proposta em maio de 2006. Considerando-se que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 não fulminou o direito do autor, estando prescritas apenas as parcelas anteriores aos últimos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

Dessa forma, entendo que deve ser afastada a preliminar de mérito relativa a prescrição, posto que a última edição da MP 1.962-25 se deu sob o nº 2.169-43, em 24/08/2001, deste modo, a prescrição somente ocorreria em agosto de 2006, devendo assim os autos ser devolvidos ao Juízo de origem para apreciação do pedido formulado na inicial referente aos anuênios.

Pelo exposto, CONHEÇO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL SUSCITADO PELA PARTE AUTORA E LHE DOU PROVIMENTO PARA FIXAR A TESE DE QUE HOUVE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO, QUE VOLTA A CORRER NA INTEGRALIDADE DOS CINCO ANOS, CUJO TERMO A QUO É A ÚLTIMA EDIÇÃO DA MP 1.962-25 QUE SE DEU SOB O Nº 2.169-43, EM 24/08/2001, DESTE MODO, A PRESCRIÇÃO SOMENTE OCORRERIA EM AGOSTO DE 2006, e, no caso concreto, AFASTAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM para prolação de outra sentença, nos termos da tese ora fixada, julgando como entender de direito, com base na premissa supra que afastou a ocorrência da prescrição. P.R.I.

Fortaleza, 11 de outubro de 2011.

Vladimir Santos Vitovsky
Juiz Federal



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS
VITOVSKY

Requerente: VLADIMIR PEREIRA OLIVEIRA
Proc./Adv.: THIAGO CECCHINI BRUNETTO
Proc./Adv.: GLÊNIO OHLWEILER FERREIRA
Proc./Adv.: MARCELO LIPERT
Proc./Adv.: GUSTAVO HENTGES REDECKER

Requerido(a): UNIÃO
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

Origem: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE
DO SUL
Proc. Nº.: 2006.71.50.004837-5

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES e JOÃO BATISTA LAZZARI, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA.

Brasília, 11 de outubro de 2011

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

Processo N.º 2006.71.50.004837-5

Recorrente: Vladimir Pereira Oliveira

Recorrido: União

Origem: Seção Judiciária do Rio Grande do Sul

Relator: Juiz Federal Vladimir Santos Vitovsky

EMENTA: ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO - CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ANUÊNIOS E LICENÇA PRÊMIO - MEDIDA PROVISÓRIA 1.962-25/2000 – – PRESCRIÇÃO – RENÚNCIA TÁCITA - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal assegura aos servidores federais o direito à contagem do tempo de serviço público prestado no regime celetista, para todos os efeitos, nos termos da antiga redação dos artigos 67 e 87 da Lei 8.112/90.

2. Com a edição da Medida Provisória nº 1.962-25 de 28 de abril de 2000, houve inequívoca renúncia à prescrição já consumada das parcelas não abrangidas pelo quinquênio anterior à publicação da referida MP, que voltaram a ser exigíveis, porquanto se dispôs expressamente quanto ao prazo de pagamento das parcelas devidas a título de anuênios desde a data da Lei nº 8.612 de 08 de janeiro de 1991.

3. Reconhecido o direito, faz jus a parte autora à percepção das parcelas devidas, pois não se trata de prescrição do fundo de direito.

4. Incidente de uniformização conhecido e provido com a determinação de devolução dos recursos com mesmo objeto (termo inicial e prazo prescricional das parcelas devidas a título de anuênios desde a data da Lei 8.612/91) às Turmas de origem a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida

ACÓRDÃO

Acórdão os membros da Turma Nacional de Jurisprudência conhecer e dar provimento ao incidente de uniformização suscitado pela parte autora, nos termos do voto do Juiz Relator, Dr. Vladimir Santos. Vitovsky.

Brasília, 11 de outubro de 2011.

Vladimir Santos Vitovsky
Juiz Federal